

כל התקנות והרפורמות של עזרא ונחמיה הביאו לשדרוג של המצב בארץ יהודה(לא ארץ ישראל - רק ביהודה היו יהודים באותה תקופה). המצב הרוחני הולך ומשתפר, הולך ונהיה יותר ויותר טוב. הדורות הבאים שחיים כאן בארץ עדיין נאבקים במציאות כלכלית קשה, ומנהלים אורח חיים ספרטני של הסתפקות במועט - אבל הם הופכים להיות יותר אדוקים בדתם.

אנחנו נקרא לתקופה הזו תקופת ההלכה הקדומה, או תקופת החסידים הראשונים. ההלכה הקדומה שונה מההלכה שלנו היום. לדוגמה שבת - מבחינת ההגדרה ההלכתית, אסור להדליק חשמל בשבת. אבל בהלכה - כמו בכל תורת משפט - יש הרבה מאוד גוונים, וכך יש מצב שיש הגדרות משפטיות פתלתלות, ויש מצב שמשתמשים בחשמל בשבת אבל לא משתמשים בחשמל בשבת. אנו משתמשים בהגדרות הלכתיות שמאפשרות לחמם את האוכל בצורה כזו או אחרת, להדליק אור, להדליק מזגן.

בתקופת ההלכה הקדומה לא היה חשמל, אבל גם אם היה חשמל זה לא היה משתמשים בו בשבת. הם ישבו בחושך. הם לא יוצאים יותר מדי מהמקום שלהם. הם אוכלים אוכל קר - למרות שלפי ההגדרה ההלכתית שלנו אפשר לבשל לפני שבת ולהשאיר את האוכל בתנור - הם לא עשו את זה.

הם השתמשו בהלכות של שחור ולבן - או שזה מותר לגמרי או שזה אסור לגמרי. ההלכה הקדומה מאופיינת בזה שהם לא נכנסו לגוונים שבין השחור והלבן. הם לא נכנסו לדקויות. מבחינתם, אם זה לא לבן - זה שחור, ואם זה לא מותר מלכתחילה - אז זה ממש בתחום האסור.

אלכסנדר מוקדון ערך כיבושים באזור באותה תקופה, ובשלב מסוים אחריו באו האנטיוכוסים. השלושה הראשונים היו בסדר, אבל הרביעי(הזכור לנו מחנוכה) הנהיג שלטון של שחיטות. היה גם ניגוד בין התרבות היהודית הסגפנית לתרבות ההלניסטית הצבעונית, והיו יהודים שנחשפו לתרבות ההלניסטית וניסו להביא אותה לאוכלוסיה היהודית, מה שגרם לחיכוכים. השיא היה שהשלטון היווני הגיע לירושלים והתחיל לכפות את התרבות ההלניסטית על היהודים, הכריחו אותם לאכול בשר חזיר ולשתות יין נסך¹. נוצר מצב שהיהודים התחילו להתחמק מהיוונים והשתמשו בכל מיני שיטות כדי לעקוף את הגזרות. משפחות שהיו מאוד אדוקות החלו לעזוב את ירושלים. חלק הלכו לאזור מדבר יהודה ולחיות במערות שם. היהודים - ובראשם החשמונאים - פתחו במרד. היוונים התחילו לפשוט על מערות בשבתות, כדי שהיהודים לא יוכלו להגיב(הם לא רצו להגיב למרות שהיה מדובר בפיקוח נפש). החשמונאים הפיצו את ההנחיה ההלכתית שפיקוח נפש דוחה שבת - "וחי בהס".

בית הלל ובית שמאי

הלל ושמאי חיים בסוף תקופת הזוגות - קצת לפני תחילת הספירה הנוצרית. הלל היה נשיא הסנהדרין ושמאי היה אב בית הדין של הסנהדרין. הם פעלו ביחד. הם היו מאוד שונים בתפיסה שלהם.

שמאי מייצג את ההלכה הקדומה. הוא מהאחרונים של האחרונים שקיבלו מסבא שלהם את התפיסה הזאת של ההלכה הקדומה. הוא אדם מאוד שמרן וקפדן, והוא משמר את התפיסה הזאת של ההלכה הקדומה, של השחור והלבן.

¹מכאן הרתיעה היהודית מפני חזיר דווקא מכל החיות הלא כשרות

מקור 25

התורה פותרת נשים מרוב המצוות שהזמן גרמן, ובין השאר גם סוכה. עבדים זה משהו אחר לגמרי, וכך גם קטנים.

לפי מה שרווח כיום ברחוב, מצוות הישיבה בסוכה אומרת שצריך לאכול בסוכה - ויש שאומרים גם לישון בה. אבל המצווה היא שצריך לחיות בסוכה, לגור בסוכה - עד כמה שאפשר. ההגדרה ההלכתית אומרת שאם אתה "מצטער" - כלומר אם זה גורם לך צער - אז אתה פתור מיישיבה בסוכה. זה אומר למשל שאם יורד גשם לא חייבים להישאר בסוכה, ואם יש רעש אז לא צריך לישון בסוכה.

אז למה לא ככה אנו מכירים את מצוות הישיבה בסוכה היום? הסיבה היא שבגלות המציאות לא אפשרה לחיות בסוכה. בארצות אירופה קר מאוד באוקטובר, ולכן זה לא נעים לשבת בסוכה - זה גם מסוכן בשביל חלק מהאוכלוסייה.

גם ליהודים שישבו בצפון אפריקה המציאות הייתה שהיה קשה ליישם את המצווה הזו. החינוך עם הגויים הרבה פעמים הפך את זה ללא פרקטי.

לכן מצוות הסוכה הפכה להיות מאוד מצומצמת - רק לאכול בסוכה פעם ביום. זה נשאר גם בארץ - למרות שהמציאות בארץ כן מאפשרת את קיום המצווה המקורית.

נחזור למקור - "קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה". יש גיל שבו הילד קם בבוקר וכבר לא צועק "אמא אמא" - הוא כבר יכול להסתדר לבד כמה שעות. זה ילד שכבר הגיע לגיל חינוך - וילד כזה לא פתור מסוכה.

נחזור לשמאי - כאשר לכלתו נולד תינוק, הוא הוריד את הגג מעליו(זה היה אפשרי בבתים של אז) ועשה לו מעין סוכה - למרות שהוא לא חייב בסוכה. זה שיקף את ההלכה הקדומה.

מקור 26

תינוקות=ילדים. סמוך לפרק=לא חתונה - הכוונה לפרק זמן משמעותי, כאן לגיל מצוות. מחנכים אותם למצוות שנה שנתיים לפני שהם חייבים בהן. כאן מדובר על יום הכיפורים - מחנכים אותם לצום שנה שנתיים לפני גיל 12-13.

רבי עקיבא - שהיה מתלמידי בית הלל - היה מנהיג את התפילה בבית הכנסת. ביום כיפור היו מתפללים כל היום בלי הפסקות, אבל רבי עקיבא עשה הפסקה באמצע יום התפילה, בשביל שהמתפללים שיש להם ילדים שצריך להאכיל אותם יוכלו ללכת ולהאכיל אותם בנחת בלי להפסיד תפילה.

בכל זאת הייתה תפיסה שגם ילדים קטנים, מהרגע שהם יכולים להבין, צריכים לצום. שמאי לא רצה להאכיל את בנו. לא כתוב שהבן רצה. אבל חבריו של שמאי הכריחו אותו - והאכילוהו בידו - זה לא ששמאי יתר לבן שלו רשות והוא יאכל לבד בצד, אלא ששמאי עצמו יאכיל את הבן שלו ביד, כדי לעקור את התפיסה הזו.